

القضية التنفيذية رقم (٥٥٢ - ٢٠٢٦)

بناءً على انتخابنا من قبلكم عطوفة قاضي تنفيذ محكمه بداية جرش في القضية التنفيذية رقم ٥٥٢/٢٠٢٦ المتضمن إجراء الكشف والخبرة على حصص المحكوم عليه (إيلاد محمد محمود عبد الدايم) بقطعة الأرض رقم ٣١ حوض المنط ٤/ من أراضي قرية الكفير / محافظة جرش حيث قمنا بمرافقة مأمور تنفيذ محكمه بداية جرش لإجراء الكشف على العقار موضوع التنفيذ وتحليفنا القسم القانونية على أن نقوم بمهمتنا بكل أمانه وصدق وإخلاص وتسلمنا المبررات وهي (سند التسجيل / مخطط الأراضي) وإفهامنا المهمة للموكولة لي

الكشف والخبرة على قطعه الأرض ٣١ حوض المنط ٤/ من أراضي قرية الكفير / محافظة جرش و بيان فيما كانت المبررات تطبق مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى وذلك بوصفها وصفا دقيقا ومفصلا من كافة الوجوه من حيث إحكام التنظيم وطبيعة الأرض و تربتها وطبوغرافيتها وشكلها وتضاريسها ومدى توفر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وبيان الطرق التي تتخللها والمحاذية لها وسعتها وكذلك وصف المباني المقامة عليها بكافة مكوناتها وكلفة الأعمال التي تشكل قيمه اضافيه لها ومواصفات المباني وصفا دقيقا وغايات استعمالها وهل هي من الحجر او الاسمنت وصر البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق وكذلك بيان عدد الأشجار ونوعها وعمرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على ان تقدر قيمه الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمه الأشجار والابليه والانشاءات ومن ثم قيمه كامل مساحه الأرض وما عليها على ان يستأنس للخبير بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيه أو انه مشغول من الغير - تقدير قيمه حصص المحكوم عليه (إيلاد محمد محمود عبد الدايم)

- حيث انطبقت كافة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع التنفيذ من جهة أخرى وبعد الوصف العام للعقار موضوع التنفيذ طلبنا من المحكمة المؤقره الإمهال للعودة للعقار موضوع التنفيذ مره أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لي

مع مراعاة نص المادة ٨٣ للفقرة الثالثة والماد ٨٥ للفقرة الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية على الخبير ان يكون مؤهلا للقيام بالخبره بالمهمة المكلف بها طبقا وبالممارسه الفعلية . وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانه وان يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود إي ضرر أو أسباب من شأنها أثاره شكوك حول حيديه واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة

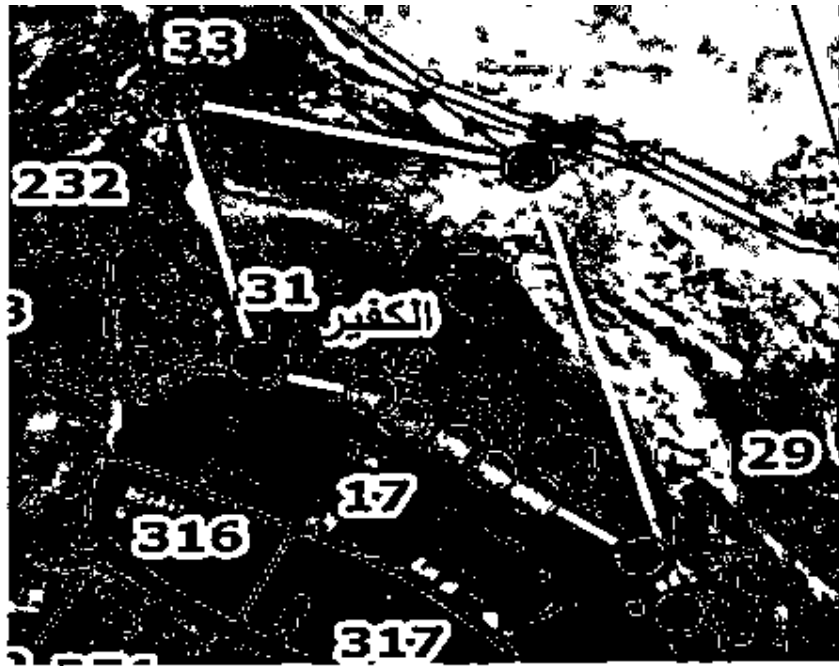
- عدم تسلّم إي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة او بإذنها وإعلام المحكمة بأي صعوبات تعترض أداء عمله او محاوله التأثير عليه من الخصوم او غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة وأعادته الوثائق التي سلمت إليه مع التقرير وان يتضمن التقرير كشف بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها للمهمة وعدد المرات التي قام بها ومتضمن اسم الخبير كاملا وعنوانه ومكان عمله وتصريح الخبير بأنه قام بأجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته او مع آخرين والطرق والأسس التي قام بها لغايات الوصول لاستنتاجاته

ولدى العودة إلى العقار موضوع الدعوى مره ثانية وللتجول في أرجائها وإجراء الكشف الحسي واخذ القياسات اللازمة على ان تتم الخبرة على ضوء ما ورد بملف الدعوى من بينان وعلى ان يصرح الخبيران باسمهما الكامل وعنوانهما ومكان صلهما وعدد المرات التي قاما بها بالكشف على قطعه الأرض موضوع الدعوى وفيما اذا قاما بخبرتهما وحدهما ام مع غيرهما والتقيّد بعدم تسليم أية وثائق او مستندات من الخصوم الأمن خلال المحكمة وإعلام المحكم بأي صعوبات تعترض أداءهما او محاوله التأثير عليها من الخصوم وعدم الإفصاح عما جاء بخبرتهما قبل تلاوته من المحكمة وأعادته الوثائق والبينان المسلمة لهما

ولدى العودة إلى للعقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجائها تبين لنا الآتي :

• وصف العقار:

أولا. العقار موضوع التنفيذ عبارة عن قطعة الأرض رقم (٣١) حوض المنط ٤/ نوع ملك خارج التنظيم ومساحتها ٢٠٨٧١ متر مربع تقع ضمن حدود بلدية جرش الكبرى / منطقة الكفير تقع للجنوب من قرية الكفير محاذية لمجرى سيل الزرقاء المؤدي إلى سد الملك طلال شكلها غير منتظم وذات تضاريس متفاوتة بالمجمل جبليه يمتثلها طريق ترابي سالك وذات تربة صالحة للزراعة والبناء معا مزروعة بأشجار الزيتون عليها خالية من الأشجار وتفتقر لمعظم الخدمات



ثانياً . بالنظر لموقع القطعة وطبيعتها واستعمالاتها ونوع تربتها وقربها وبعدها عن الخدمات وبحسب الأسعار الدارجة اقدر قيمة المتر المربع الواحد من القطعة بمبلغ (٤) دينار وعليه يكون قيمه قطعه الأرض موضوع الدعوى يساوي ٢٠٨٧١ متر مربع $4 \times \text{دينار} = 83484$ دينار

- للقطعة موضوع التنفيذ مملوكة كاملاً للمحكوم عليه (اياد محمد محمود عبد الدايم)

ثالثاً - مزروعة بالأشجار المثمرة (زيتون) بالإضافة إلى بعض الأشجار الحرجية كما هو بالجدول

النوع	العدد	العمر بالسنة	السعر الافراحي	السعر الإجمالي
زيتون	٥٣	٣٠	١٨٠	٩٥٤٠ دينار
كينا	٥	٣٠	٩٠	٤٥٠ دينار
المجموع				٩٩٩٠ دينار

سواء يكون ضمن الأرض وما عليها الإجمالي ٩٩٩٠ دينار ٩٩٩٠ دينار ٩٩٩٠ دينار

على ضوء الأسس والاعتبارات التي أقمنا إياها المحكمة المؤقرة وحيث إننا مؤهلين للقيام بالخبرة من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية وأنا نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وأمانة وأنه لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه إثارة الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة المؤقرة والمبررات والمستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون أية صعوبات اعترضت عملنا أو أية محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة (سند التسجيل) وهذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة لنا وقد قمنا بالرجوع إلى قطعه الأرض موضوع الطلب مره واحده بالإضافة إلى مرافقتنا للمحكمة عند إجراء الكشف وكلفت ساعات العمل لإعداد التقرير استغرقت ١٠ ساعات شمله العمل الميداني والمكتبي وحسب الطرق والأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة

هذه خبرتي / تحرير في ٢٠٢٦/٦/٢٣

مساح ومقدر عقاري

سليمان علي القندي

مهندس زراعي
حازم سليمان درويش الحنيطي

UNED